

מסורת הש"ס

(א) [צ"מ נז. כל הסוגיא ע"ט],
(ב) [צ"מ נז. ג] (ויקרא כז),

הגהות הגר"א

[illegible]

רבינו גרשום

[illegible]

ואם תחיה תעמוד. עמדה במקומה והייתי דומיא לתפוסין שהקדש
עומד במקומו הלכך הואיל ותרוייהו משמע [א] לא מסרו הכתוב אלא
ללחמכים לידעי לזימור היכא הוי תחת תפוסין ויכא הוי חילול: גזי
קדשי דק חסין כו': ידו אקדוש חול הוי. הניח ידו אקדוש ואמר

וזו תחת זו חידק לחוילין ודאי ים תבולין
 מתכוין וחול הוא: ידו אחול ואמר
 זו תחת זו תחתו: הא דתפוסין הוא דקדש צעיל
 מוס עושה תמורה (א) ואף הוה צעיל
 האי לאחולי הוה מנח ידיה על האי (חטאת)
 ים דקדש: ואמר הרי אלו ים (חטאת)
 סתם אלו. ולא הניח ידו לא כאן ולא
 כאן: לאתפוסין. מתכוין או לאחולי
 מתכוין. והוא הדין נמי דמאי למיבעי
 צדחדא אלא אידי דבעי ים מיבעי הך
 צביא אחרייתא צבתי נקט (א) סירכא
 דתרתי: איסורא. לא יומר: (א) סמיכה
 סתם סמיכה לאתפוסין. דהא ודאי
 אי אפשר דלא הוא חדא לאתפוסין
 הואיל וחדא סמיכה דהקדש צאיכא
 ים מיהת צקדשי מוצח ותמימים
 אמרינן צעיל דאתפוסין הוא: ובעלת
 מוס סתם צעיל מוס לאחולי. ודאי
 אתפוסין ליכא למימר דרע צרע לא
 כתיב דלעציד תמורה: או דלמא
 סמיכה דחולין סתם צעלת מוס כו'.
 ואף על גב דפשיט לעיל דלא שציק
 היתירא ועציד איסורא איכא למיבעי
 הכא הואיל ואי אפשר דלא עציד
 איסורא צדחדא איכא למימר כי היכי
 דבהא עציד איסורא צדחדא נמי לא
 ידעיפת ליה ודאי אתפוסין הוא: היו
 לפניו ששה בהמוס כו'. דאף עלגה
 גב דפשיטנא דלא שציק היתירא ועציד
 איסורא איכא הכא למיבעי דאיכא
 למימר ויל צתר רובא כיון דע"כ תרתי
 לאתפוסין דהשתים דהקדש תמימות
 וליכא אחולי צבו שלישי נמי אתפוסין
 הוא: צדחדא לא איסורא. כי דבשלה
 יומינן צדחדא חוקה תרתי יומי לא הוי
 חוקה. ים לשון ירושלמי צבי אצוי (כו')
 יצאו דלמא ים תמימה תחת תמימה
 דאתפוסין דחוי להקדשה אבל תמימה
 תחת צעלת מוס דצעלת מוס דהקדש
 ללא ים (הוי) חזיא להקדשה לאחולי
 אכיוון (א) כיון דצדחדא למימר דהא
 לאתפוסין כו' כלומר דלילו הוא
 דצעלתה לאתפוסין חדא ולאחולי חדא
 הוה קאמר צדחדא הך לאתפוסין והך
 לאחולי כי הדדי כלומר שתיין עשאון

שמות המזל וזה פירם | וי יאמר שמיך
הוא לפניו (כו') גם מדהי תרמי בזה
העקש לנח למייר לחסולי האהיה צדע
דע ההי | דבעלת מוס שהיה ידע
קמ"ל דאי הוה מנח ידיה על התמימיה
היא דלחסולי איכוון ובתמימה לנח
של קדש ואמת בעלת מוס וששנה בזה
על הק דחולין ואמר אלו תחת
לחתפוס | אלה לחסולי או | דלמא תמר
וכיון דרובא לחדתפוס איכוו נמי
צבעי | מומין שנפדו הכתוב מדבר : מ
לו דמיס דבר טורח | וז רב חסדא מפ

[illegible]

זייגער פאררעגער

ד"ל: תו' ד"ה ב
רויח בהך התפסו

כיצד מערימין פרק חמישי תמורה

כז.

עין משפט
נר מצוה

בג א מיי פ"ו מהלכות ערכין
הלכה ט:
בד ב מיי פ"ג מהל' תמורה
הלכה ז:
בה ג ד ה ו מיי שם הלכה ג:
בו ז מיי פ"ו מהלכות ערכין
הלכה ט:
בו ח מיי מהלכות מכירה
הלכה ח טו"ש ע"מ סימן
רכו טע"ף כט:

תורה אור השלם

1. ואם תחתיך תעמוד הברכה
לא פשתה צרבת השחין הוא
ונשקתו הברכה: ויקרא יג כג
2. תחת הנחשת אביא וזהב
ותחת הברזל אביא כסף ותחת
ההעצים נחשת ותחת האבנים
פקדתך שלום ושמתי
ונגשתיך צדקה: ישעיהו ס יז

הגהות הב"ח

(ח) רש"י ד"ה ידו תחול וכו' דאי הוה: (ג) ד"ה לתתופסי וכו' נקט נמי הכא בתרתי ד"ה גברא לא תתחוק וכו' כיון דבעא למימר נ"ב וכו' גירסא דהוה פ' על ידו וכו' גירסת ירושלמי שזיטו גטסאחא שגלו וכן כולם בטמון הוא לפי גירסת ירושלמי:

מוסף רש"י

יצא לחולין דבר תורה. ואפילו
כדאמר ר' יוסה כמותה, כדאמר
ר' אבהו כמותה (נ.י. 11). אף
בצורך לעשות דמים (נ.י. 12).
תורה. דגני הקדשות ערך כמותה
כדאמר ר' יוחנן וקסבר ערך שווי משמע,
וער' וזמן ערך כל דמים
וער' וזמן משמע ירי, אם לו כל
דמים. והשטרות. המוכר
לשטרות לנכות חוב שבטו ויעלו
לעלמנו (נ.י. 13). וההקדשות.
מוכר המוכר הקדש לו המוכר
עולמו שפיל צו מוס (נ.י. 14).

שינויי נוסחאות

[illegible][illegible]

ואחת מהן בעלת מום ואמר הרי אלו תחת אלו
התחת תמימה לאתפוס^י בעלת מום תחת בעלת מום
הרחולין תחת בעלת מום דהקדש בעלת מום דחולין
תתרויהו לקי ואם ת"ל כל היכא דאיכא היתירא לא
הוא ולא לקי יהיו לפניו שלש בהמות של קדש ואחת
בהמות של חולין תמימות ואמר הרי אלו תחת אלו
תחת תמימות לאתפוס^י תמימות נמי תחת בעלת מום
נמי כל היכא דאיכא היתירא לא עביד איסורא וההיא
ואם תימצי לומר הכא נמי כיון דאכתי גברא לא
יביק היתירא ועביד איסורא בעי רב אשי יהיו לפניו
ואחת מהן בעלת מום וארבע בהמות של חולין
אלו מהו הכא ודאי כיון דאיתחזק גברא באיסורי
מלקיות או דלמא אע"ג דאיתחזק באיסורא לא שביק
איסורא ויהו ברתרייתא לאחולי הוי תיקו: אם
יצא לחולין כו': א"ר יוחנן יצא לחולין דבר תורה
יבריהו ור"ל אמר אף צריך לעשות דמים דבר תורה
אאונאה בהא נימא ר"ל אף צריך לעשות דמים ע"י דבר
יברים שאין להם אונאה העבדים והשמורות והקרקעות
מקח בהא נימא ר' יוחנן צריך לעשות דמים מדבריהם
והאמר

לִיָּה לִלְתַּנּוּחִי יִידִיה עַל צִעֲלַת מוֹס דְּקִדָּשׁ אִי הוּא דְּעִמְתִּיהּ לִלְחֻלְיָהּ אֵלֶּה
 יִי חֻלּוֹן צְהִיָּה דְּקִדָּשׁ דְּמִמִּירִין שְׁנִים בְּחֻדָּשׁ [נִשְׁלַט ט.] דִּהָא כִּיּוֹן דְּתַמְחִימָה
 לְקִיקוּת אוֹתוּ אוֹ דְּלִמָּא הִיאָּה עֲבֵלַת מוֹס דְּקִדָּשׁ לִלְחֻלְיָהּ וְהִיא דְּלֵאל אֲתַמָּה יִידִיה
 הִיא לִלְחֻלְיָה אֲבֻעֲלַת מוֹס דְּקִדָּשׁ. הֵא דְּנִקְטַק יֵשׁ כֹּל הִיאָּה דְּעֵבֵלַת מוֹס
 לִיָּה נִמִּי בְּחִלּוֹ אֲתַמָּה עַל צִעֲלַת מוֹס יֵשׁ גּוֹפֵה אֵלֶּה דְּאֲחֵרִי צְהִיָּה דְּבֵט
 הִיאָּה וְלִיָּבֵא לְמִימָר חֻלּוֹי בֵּה דְּצִדְדֵּה. רַמִּי רַמִּיּוּ כְּגוֹן אֲחֵרִי ג' דְּבִמְתָּה
 וְהִיאָּה שׁוֹרֹת ז' כְּגַד ז' וְהִיאָּה רַמִּי כְּמוֹ אִיתְרַמִּי שְׂכוּסִים ז' מוֹל ז' וְאִנָּה
 צִיֵּל חֻדָּא לְהִכִּי פְּלַגְיָהּ דְּלֵאל צִיֵּי לְשׁוּיִי לְבַעַל מוֹס כִּי הִנֵּי יֵשׁ דְּהִיּוֹ
 עַל הַחֹל וְלִתְפֻּסִּי אִיכוּן. לִשְׁמַע אֲחֵרִינָא אוֹ דְּלִמָּא בְּתַר יֵשׁ רִיבָא
 וְרִיגְרִין צִפ' הַמְנַחֲתוֹת וְהַנְּסָכִים (מְנַחֲתוֹ קֹא.) וְאִם כֹּל בְּתַמָּה טַמְאָה [וְיִקְרָא מִן
 דְּכַתְּבִי (וְיִקְרָא הֵא) אֵל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אַחִיו וְלֵאל אֲחֵרִי: דְּקִדָּשׁ: אִף לִרְיִי לְעִשׂוֹת
 אִשָּׁה. דְּלֵאל נִתְאַמָּה אֵלֶּה שְׂמֹת: יֵשׁ צִיטוֹל מִקָּת. שְׂתַּמְחֵה יוֹמֵר שְׂמֹתוֹ:
 וְהִיאָּה

[illegible][illegible]

קובצת
מום ובז' ולא נהירא דזה לא מצינו. גליון פ' הקונטרס דלא תפסוי לא דרע ברע לא עביד תמורה, וקשה דלעיל אמרין רע ברע מבעיא. שהחולין בעל מום אבל לאחולי מרויח לאכול קמייתא דהקדש דחביבא ליה טפי. הר"י בגליון.